

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5003085-60.2021.4.02.5114/RJ

AGRAVANTE: RAUL HENRIQUE RAFAEL (RECORRENTE)

ADVOGADO(A): MARCELO ISAC RAMOS SANTOS (OAB RJ134152)

AGRAVADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por RAUL HENRIQUE RAFAEL (evento 89) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 83) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, porquanto não foi possível verificar a alegada divergência, por ausência de demonstração de similitude fático-jurídica entre as demandas.

A 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (eventos 42 e 74), conheceu e negou provimento ao recurso nominado da parte autora, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de não incidência da contribuição previdenciária - PSS sobre a gratificação de atividade de combate e controle de endemias - GACEN.

A autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 53), aduzindo que não incide contribuição previdenciária sobre a GACEN, sendo devida a restituição do montante descontado.

Outrossim, a parte autora indicou como paradigmas os processos de números 0016251-24.2017.4.02.5168, julgado pela 4ª Turma Recursal/SJRJ e 0005299-83.2017.4.02.5168, julgado pela 5ª Turma Recursal/SJRJ.

A Gestora negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, alegando que

O entendimento da 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ *"divergente diretamente do posicionamento adotado pela 4ª e 5ª Turmas Recursais do Estado do Rio de Janeiro que, conforme os arestos anexos, entende que a questão relativa ao fato de ser ou não a GACEN incorporável à aposentadoria do servidor público torna-se irrelevante, à medida que o fundamento do pedido autoral se baseia em expressa isenção previdenciária concedida a partir de dispositivo contido no artigo 4º, §1º, VII, da Lei 10.887/04"*.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Não há como conhecer do pedido regional de uniformização por eventual divergência entre o acórdão impugnado e os paradigmas das 4ª e 5ª Turmas Recursais/SJRJ, pois, de acordo com o disposto na Resolução TRF2-RSP-2018/00050, estas foram especializadas em matéria previdenciária, ou seja, tiveram suas competências extintas para julgar matéria administrativa que no caso dos autos envolve contribuição previdenciária de servidor público federal, ataindo, assim, a incidência da Súmula 22 da TRU. *"Não se conhece pedido de uniformização regional com base em precedente de Turma extinta ou que não reflita mais a jurisprudência das Turmas Recursais em conflito."* Precedente: processo nº 2012.51.51.006243-0/CNJ: 0006243- 15.2012.4.02.5151. (Disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região em 30/08/2016, p. 108), e do intelecto do inciso II do artigo 6º, II, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009.

Destaque-se também que não foi realizado o cotejo analítico com o fito de indicar a similitude fática entre as demandas, com a sinalização dos trechos que configurem a divergência e menção às circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, na forma sinalada pela Turma Nacional de Uniformização por ocasião do julgamento do PEDILEF nº 00653802120044036301, *in verbis*:

[...] "A petição do incidente será obrigatoriamente instruída com cópia dos julgados no caso de divergência entre Turmas de diferentes regiões (Questão de Ordem nº 3 da TNU), exigindo-se, para demonstração do dissídio, o cotejo analítico em duas etapas: primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com

reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito (grifo nosso)”.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.

5003085-60.2021.4.02.5114

20002109986 .V5